

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1129/2531

อัยการ นครสวรรค์
นาย สุทธิ ศักดิ์ นามเชียง ใต้

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 297

จำเลยรู้ว่า จ. กับพวกจะไปทำร้ายผู้เสียหาย จึงเดินตามจ. กับพวกไปที่บ้าน ม. ซึ่งผู้เสียหายกำลังซ่อมดนตรีอยู่กับ ม. และพวก จ. กับพวกอีก 2 คน ขึ้นไปบนบ้าน และใช้ไม้ตีทำร้ายผู้เสียหาย ส่วนจำเลยยืนดูอยู่เฉย ๆ ข้างล่างห่างที่เกิดเหตุประมาณ 6-10 เมตร ไม่ได้แสดงกิริยาอาการจะเข้าร่วมทำร้ายผู้เสียหาย เมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยเป็นพรรคพวกของ จ. และมีเจตนาร่วมกับ จ. ทำร้ายผู้เสียหายมาแต่แรก แม้หลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยจะเดินตาม จ. กับพวกไปก็ตาม ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับ จ. ทำร้ายผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกับพวกอีก 6 คน ใช้ไม้ 1 ท่อน ยาวประมาณ 1 เมตร เป็นอาวุธตีและชกต่อยนายสมมาตร มีแสงผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 33 และริบถอนไม้ของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลดมาตราส่วนโทษให้แล้ว คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

โทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม้ของกลางริบจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ส่วนท่อนไม้ให้ริบโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าในวันเกิดเหตุจำเลย ได้เดินตามนายจวงกับพวกไปที่บ้านนายมานัสพอไปถึงจำเลยยืนอยู่ข้างล่าง ส่วน นายจวงกับพวกอีก 2 คน ได้ขึ้นไปบนบ้านนายมานัสซึ่งขณะนั้นมีผู้เสียหาย นาย มานัสพลตำรวจสมปอง นายมนู นายชนะ และนายคะเน กำลังซ่อมดุนตร้อยอยู่ นาย จวงถือไม้หนาประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตรเดินตรงไปที่ผู้เสียหายและใช้ไม้ ตีถูกชายโครงผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสปรากฏตามรายงานการชันสูตรบาดแผล ของแพทย์ทำยฟ้องปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่า โจทก์มีผู้เสียหาย นายมานัส พลตำรวจสมปอง และนายมนูญซึ่งเป็นประจักษ์พยาน มาสืบได้ความเพียงว่า ขณะที่นางจวงกับพวกอีก 2 คนขึ้นไปทำร้ายผู้เสียหายบนบ้าน นายมานัส จำเลยยืนอยู่ข้างล่างบนพื้นดินห่างจากตรงที่เกิดเหตุประมาณ 6 ถึง 10 เมตร และหลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยได้เดินตามนายจวงกับพวกไปเท่านั้น โจทก์ ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าจำเลยเป็นพรรคพวกกับนายจวงหรือพวกของนาย จวงคนใดคนหนึ่งและมีเจตนาร่วมกับนายจวงเพื่อกระทำร้ายผู้เสียหายมาแต่แรก ทั้ง ตอนที่นายจวงมีเรื่องไม่พอใจผู้เสียหายเกี่ยวกับการขอต่ออนุหรือตามคำผู้เสียหายก็ไม่ ปรากฏว่ามีจำเลยอยู่ร่วมกับนายจวงด้วยยิ่งกว่านั้นตามคำนายมานัสกับนายมนูญ พยานโจทก์ยังเบิกความยืนยันว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยยืนดูอยู่เฉย ๆ ไม่ได้แสดง กิริยาอาการจะเข้าร่วมทำร้ายผู้เสียหายซึ่งไปเจือสมกับคำจำเลยที่ว่า จำเลยตามนาย จวงกับพวกไปก็เพื่อจะไปดูและขณะที่ผู้เสียหายไปแจ้งความ ผู้เสียหายได้ระบุชื่อ นายจวง นายแก่นายปิดเป็นคนร้ายเพียง 3 คนเท่านั้น มิได้ระบุชื่อจำเลยร่วมเป็น คนร้ายกับนายจวง นอกจากนี้ตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ที่ผู้เสียหายร่วม นำชี้ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยยืนอยู่ตรงจุดใด แสดงว่าผู้เสียหายทราบดีว่าจำเลยมิได้ร่วม กับนายจวงและพวกเพื่อจะทำร้ายผู้เสียหาย จึงไม่ได้บอกให้พนักงานสอบสวนทำ

เครื่องหมายตรงที่จำเลยยืนอยู่ไว้ในแผนที่เกิดเหตุทั้งจำเลยยังเป็นเพื่อนเล่นฟุตบอลกับผู้เสียหาย และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน จึงไม่มีสาเหตุที่ทำให้เห็นว่าการที่จำเลยมากับนายจวงก็เพื่อจะทำร้ายผู้เสียหาย ประกอบกับขณะที่จับกุมจำเลยได้นั้น สิบตำรวจเอกสมศักดิ์ บำรุงเกียรติผู้จับกุมยืนยันว่าจำเลยกำลังกลับจากโรงเรียนแสดงว่าหลังจากเกิดเหตุจำเลยมิได้หลบหนีไปไหน คงไปเรียนหนังสือตามปกติ ถึงแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยรู้ว่า นายจวงกับพวกจะไปทำร้ายผู้เสียหายแล้วเดินตามไปด้วย และภายหลังเกิดเหตุจำเลยจะเดินตามนายจวงกับพวกไปก็ตามยังไม่พอที่จะรับฟังเป็นพินิจแก่จำเลยที่ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมมากับนายจวงเพื่อทำร้ายผู้เสียหายพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบไม่มีน้ำหนักรับฟังไปลงโทษจำเลยตามฟ้องได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสด์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ